

Valmis variraport „Puuetega inimeste eluolu Eestis”



Anneli Habicht

tegevjuht, Eesti Puuetega
Inimeste Koda



Mihkel Tõkke

tegevjuht, Tallinna Puuetega Inimeste
Koda, variraporti projektijuht

Eesti Puuetega Inimeste Kojal valmis kaheaastase pingelise tööga ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni (edaspidi ÜRO PIK või konventsioon) täitmise variraport.

Raport „Puuetega inimeste eluolu Eestis” on mõeldud seadusandjatele, poliitikakujundajatele, teadusasutustele, puuetega inimeste ja inimõiguste organisatsioonidele ja kõigile, kel on huvi ja motivatsiooni edendada puuetega inimeste eluolu Eestis.

Konventsiooni eesmärk on kaitsta ja edendada puuetega inimeste õigusi ning tagada, et riik ja teised osalised astuksid vajalikke samme nende õiguste edendamiseks ja toimetuleku parandamiseks. Samuti tegutsetakse teadlikkuse suurendamise ja toetuste, teenuste jm abi kättesaadavuse parandamise nimel.

Konventsiooni ja variraporti tähendus

ÜRO PIK koosneb preambulist ja 50 artiklist ning selle juurde kuulub ka fakultatiivprotokoll. Riigi liitumine konventsiooni ja selle fakultatiivprotokolliga annab puuetega inimestele võimaluse pöörduda rahvusvahelise puuetega inimeste õiguste komitee poole, kui neile tundub, et riik ei täida konventsioonis sätestatud nõudeid. 2017.

aasta 1. septembri seisuga on ÜRO PIKi ratifitseerinud 175 riiki. Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves kirjutas konventsioonile alla 25. septembril 2007. Eesti ratifitseeris konventsiooni ja ühines selle juurde kuuluva fakultatiivprotokolliga 30. mail 2012.

Variraporti koostamist ÜRO PIK täitmise kohta koordineeris Eesti Puuetega Inimeste Koda. Variraporti koostamine on rahvusvaheliselt levinud, see annab puuetega inimeste esindusorganisatsioonidele võimaluse tutvustada enda vaadet õiguste ja kohustuste täitmisest riigis. Eesti Puuetega Inimeste Koda ja selle liikmesorganisatsioonid olid kaasatud konventsiooni riikliku aruande koostamise protsessi 2014. ja 2015. aastal. Eesti esitas aruande ÜROle 2015. aasta novembris, rohkem kui kaks aastat hiljem konventsiooni artiklis 35 sätestatud tähtajast. Riigi esimene perioodiline aruanne põhines 2012.–2015. aastate tegevustel. Kuna aruanne keskendus Eesti õigusruumi analüüsile konventsiooni kontekstis, ei kajastanud kuigivõrd puuetega

inimeste õiguste kaitse praktikat, otsustas Eesti Puuetega Inimeste Koda koostada variraporti. Selles juhitakse tähelepanu kitsaskohtadele ÜRO PIKi täitmisel, toetudes Eesti puuetega inimeste tegelikule elule.

Variraportit kavandades otsustati, et töösse ei võeta kõiki konventsiooni artikleid, vaid keskendutakse Eesti kontekstis kõige olulisematele. Valikartiklitega variraport on samuti levinud rahvusvaheline praktika. Artiklid valiti välja küsitledes Eesti Puuetega Inimeste Koda liikmesorganisatsioone ja konsulteerides ekspertidega. Valikusse arvati: artikkel 4 (üldkohustus), artikkel 5 (võrdsus ja mittediskrimineerimine), artikkel 6 (puuetega naised), artikkel 7 (puuetega lapsed), artikkel 9 (juurdepääsetavus), artikkel 12 (võrdne tunnustamine seaduse ees), artikkel 19 (iseisev elu ja kogukonda kaasamine), artikkel 24 (haridus), artikkel 25 (tervishoid), artikkel 26 (habilitatsioon ja rehabilitatsioon), artikkel 27 (töö ja tööhõive), artikkel 28 (küllaldane elatustase ja sotsiaalne kaitse), artikkel 29 (osalemine poliitilises ja avalikus elus) ja artikkel 33 (riiklik rakendamine ja järelevalve).

Variraporti täisversioon annab põhjaliku ülevaate puuetega inimeste olukorrast Eestis ning toetab puuetega inimeste organisatsioonide huvikaitse tegevusi. Enne, kui variraportit esitatakse ÜROle (2018. aasta lõpus), seda lühendatakse ja täiendatakse artikliga 14 (vabadus ja isikupuutumatus) ning tõlgitakse raport inglise keelde.

Raport valmis EPIKoja koostöös 48 liikmesorganisatsiooni, Eesti Inimõiguste Keskuse, Eesti Lastekaitse Liidu, Eesti Patsientide Liidu ja SA Eesti Agrenska Fondiga. Konsulteeriti soolise võrdsuslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku Liisa-Ly Pakosta, puuetega inimeste valdkonna rahvusvahelise eksperdi Janina Arsenjeva,

MTÜ Lastekaitse Liidu lapse õiguste programmi koordinaatori Helika Saare ja rehabilitatsiooni valdkonna eksperdi Karin Hangaga. Variraporti projektijuht oli Mihkel Tökke. Artiklite kaasautorid on Merle Albrant, Tauno Asuja, Anneli Habicht, Monika Haukanõmm, Kristi Rekand, Mari-Liis Sepper ja Mihkel Tökke. Sisutoimetaja rolli täitsid Anneli Habicht ja Helen Kask. Keeletoimetaja ja korrektor oli Kristi Kallaste, kujundaja ja küljendaja Joonas Sildre. Esikaane kujunduses on kasutatud autismispektrihäirega noore kunstniku Rasmus Lille maali. Raport sisaldab ka lihtsustatud keeles kokkuvõtet, punktkirjas raport on kättesaadav Eesti Pimedate Liidus ja Eesti Pimedate Raamatukogus. Jätkame tööd variraporti väljaandmiseks eesti viipekeelse videona.

Variraporti lühikokkuvõte

Võrdse kohtlemise seadusest tulenevalt saavad Eestis puuetega inimesed pöörduda oma õiguste kaitseks sõltumatu institutsiooni poole vaid juhtudel, kui õiguste rikkumine on seotud töö või kutseõppega, teistes eluvaldkondades aset leidnud diskrimineerimise korral selline võimalus puudub. Samuti ei ole meil loodud konventsiooni ellurakendamise jälgimiseks sõltumatut järelevalvemehhanismi.

2017. aasta augustis oli avalikul koostööstusringil võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse eelnõu, mille kohaselt tuleb puuetega inimestele tagada tõhus kaitse diskrimineerimise eest ka sotsiaaltoetuste-, tervishoiu- ja sotsiaalkindlustusteenuste valdkonnas, hariduses ning pakutavate kaupade ja teenuste, sh eluaseme kättesaadavuses. Kohaldamisala laiendamine on eelduseks eelnõu teisele peamisele muudatusele, millega on kavas seadustada konventsiooni rakendamise

sõltumatu järelevalve. Seni, kuni võrdse kohtlemise seadust pole muudetud ja järelevalvet ei teostata, pole puuetega inimestel ka institutsiooni, kuhu konventsiooni rikkumiste ja ka oma küsimuste puhul pöörduda. Seni ei täida Eesti ka konventsiooni artiklis 33 toodud sõltumatu järelevalve mehhanismi moodustamise nõuet. Järelevalvemehhanismi puudumise laiem negatiivne mõju avaldub riigi institutsioonide väheses motivatsioonis rakendada konventsiooni põhimõtteid igapäevaelu, kuna otsest sundust selleks ei ole. *Võrdse kohtlemise teematikat käsitletakse lähemalt variraporti artiklis 5 ja artiklis 33.*

Eestis pole ka seadust või riiklikku poliitikat, mis pööraks eraldi tähelepanu puuetega naiste olukorrale. Nii seadusandluse kui ka teiste meetmete toel on oluline teadvustada, et puuetega naised võivad kogeda mitmest diskrimineerimisest: naise õigusi võidakse rikkuda nii tema soo, puude kui ka rahvuse tõttu. Samuti on vaja rohkem tähelepanu pöörata puuetega laste kaitsel diskrimineerimisest. Laste ligipääs nende õigusi toetavatele teenustele on piirkonniti ebavõrdne ning kahjuks enamasti ka ebapiisav, sõltudes otseselt vanemate võimalustest. Puuetega laste vanematel lasub aga ebaproportsionaalselt suur hooldus-, haldus- ja majanduslik koormus. *Puuetega naiste teematikat käsitletakse lähemalt variraporti artiklis 6 ja puuetega laste teematikat artiklis 7.*

2015. aasta 1. juulil jõustunud ehitusseadustiku juurde kuuluva juurdepääsetavust reguleeriva määruse koostamine on veninud üle kahe ja poole aasta. Määrus pole veel jõustunud ning keskkondade kujundamisel juhendatakse sisuliselt ja moraalselt vananenud rakendusaktist. Juurdepääsetavuse järelevalve lasub kohalikel omavalitsustel, kuid neil puuduvad selle kohustuse

täitmiseks vajalikud ressursid ja oskusteave. Kuulmis- ja nägemispuudega inimesed ei saa piisavalt infot viipekeeles ja takistusi esineb kirjutustõlketeenuse kättesaadavuses. *Juurdepääsetavuse teematikat käsitletakse lähemalt variraporti artiklis 9.*

Eesti eestkostesüsteem juhindub asendatud otsustamise põhimõttest. Rahvusvaheliste põhimõtete kohaselt tuleb isiku teovõimet piirata võimalikult vähe, kuid Eestis määravad esimese astme kohtud sageli eestkoste piiratud teovõimega isiku kõigi toimingute tegemiseks, mis ei kaitse eestkostetava kui nõrgema poole huve piisavalt. Valimisõiguse kasutamine on puuetega inimestel mõnikord raskendatud seoses valimisjaoskondade puuduliku juurdepääsetavusega. Alati ei saa otsustada ka valimisviisi üle, tuleb kas e-hääletada või hääletamiskast koju kutsuda. *Õigus- ja teovõime teematikat käsitletakse lähemalt variraporti artiklis 12, poliitilises ja avalikus elus osalemise teematikat artiklis 29.*

Eluolu, haridus, tervis

Puuetega inimeste materiaalne olukord on üldisest viletsam ning nende vaesusrisk suurem. Põhjuseks on tavaliselt kombinatsioon puudest tingitud lisakulutustest, piiratud võimalustest teha tööd ja teenida raha ning vajadustele mittevastavast sotsiaalkaitsest. Pakutavad teenused ei vasta puuetega inimeste tegelikele vajadustele ning kohalikud omavalitsused tõlgendavad seadusi väga erinevalt. Seega sõltub Eestis kohaliku tasandi sotsiaalteenuste kättesaadavus, kvaliteet ja maht inimese elukohast ja võimekusest teenuste ning toetuste taotlemisel. Nõudlus riiklikult rahastatava erihoolekandeteenuste järele on oluliselt suurem kui pakkumine. *Puuetega inimeste elatustaset ja sotsiaalkaitset käsitletakse lähemalt variraporti artiklis 28, iseseisvat elu ja*

kogukonda kaasamist artiklis 19.

Puuetega inimeste haridustase on keskmiselt oluliselt madalam kui puueteta inimestel. Kõigil haridustasemetel vajavad arendamist õppe kohandamine, personali oskused ning tugiteenuste kättesaadavus. Variraporti koostamise ajal võttis Riigikogu, hoolimata mitmete huvirühmade vastuseisust ja mõjuanalüüsi puudumisest, vastu uue põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, mis alates rakendumisest 1. veebruaril 2018 toob kaasa ulatuslikke muutusi kaasava põhihariduse korralduses. Puuetega inimeste organisatsioonid kardavad, et kuigi uuenenud seadus soodustab kergemate puuetega laste kaasamist haridusse, võib raske ja sügava puudega laste juurdepääs kaasavale, kvaliteetsele ja tasuta alg- ning keskharidusele võrdsetel alustel oma kogukonna teiste liikmetega hoopis halveneda. *Täpsemalt käsitleb hariduse teematikat variraporti artikkel 24.*

Eesti paistab Euroopas silma tervishoiu- ja hoolduskulutuste väikese osakaaluga rahvastiku kogutoodangus. Kuigi ravikindlustusseadus sätestab puuetega laste hooldajatele mõned erisused, ei ole kõigile puuetega tööealistele tagatud riiklikku ravikindlustust. Õigustatud rahulolematust põhjustavad ka pikad ravijärjekorrad, tervishoiuteenuste halb kättesaadavus maal, kohatine kehv juurdepääsetavus tervishoiuasutustele, vajakajäämised infovahetuses ja suhtlusoskustes. Tervishoiu- ja sotsiaalteenuste killustatus paneb puuetega inimeste lähedastele suure hoolduskoormuse, samas ei ole hoolekandeesutustes tervishoiuteenused kättesaadavad ühtmoodi. Puuetega patsientide kohtlemiseks haiglates puuduvad nii kohustuslikud kui ka soovituslikud juhendid. Üldnarkoosiga hambaravi psüühikahäire või intellektipuudega inimestele teevad Eestis üksikud raviasutused ja

rahastus on piiratud, ooteaeg on pikk ja transpordile tuleb teha lisakulutusi.

Pole ühtset arusaama, kuidas ja millistel alustel piiratud teovõimega isikuid raviprotsessi kaasata, kuna otsusevõime ja teadev nõusolek pole piisavalt reguleeritud. Piiratud teovõimega isikute steriliseerimise regulatsioon ei rõhuta isiku tahte olulisust otsustamisel, seegi pole konventsiooniga kooskõlas. Puute ja terviseprobleemide varase märkamise ja sekkumise vastutus jaotub ebaselgelt, ka töövõimereform ei hõlma töövõime vähenemist ega puude tekkimist ennetavaid meetmeid. *Täpsemalt on tervishoiu teematikat käsitletud variraporti artiklis 25.*

Rehabilitatsiooniteenuse jaotumine taastusraviks, sotsiaalseks ja tööalaseks rehabilitatsiooniks tekitab segadust ja puuetega inimestel on raske mõista nii teenuste olemust kui taotlemise protsessi. Teenuste kättesaadavust peetakse ebapiisavaks pikkade järjekordade, piiratud mahtude ja ebaühtlase regionaalse jaotuse tõttu. Raha nappuse tõttu järjekorras ootamine tähendab puudega inimesele vajaliku abi hilinemist. Täiendavaks riskiks rehabilitatsiooniteenuste kestlikkusele on Euroopa Sotsiaalfondi rahastuse lõppemine 2021. aastal.

Abivahendite süsteemi muudatused on küll suurendanud abivahendite valikut ja nende pakkujaid on rohkem, kuid hindadest, abivahendite omadustest ja kõigest muust seonduvast peab puuetega inimene ülevaate saama ise. Abivahendi taotlemise protsess on keerukas ja aeganõudev, liiga palju on paberlikku asjaajamist. Nägemis- ja kuulmispuuetega inimesed ei ole rahul keeruka abivahendite vajaduse tõendamise kohustuse ja lühikeste kasutustähtaegadega. Paljude toodete puhul on viimastel aastatel oluliselt suurenenud kliendi omaosalus.

Hooldekodus elavatel inimestel on abivahendite kättesaadavus piiratud põhiseadusega vastuolu looval määral. *Täpsemalt on rehabilitatsiooni ja abivahendite teematikat käsitletud variraporti artiklis 26.*

Töö ja õigus olla kaasatud

Töötamine tähendab puuetega inimestele lisaks paremale majanduslikule toimetulekule ka suuremat iseseisvust ning võimalust võrdseks eneseteostuseks. Suurema tööhõive saavutamiseks käivitati Eestis 2016. aastal töövõimereform. Selle tulemusi on veel vara hinnata, kuid uue töövõime hindamise meetodika suurimaks komistuskiviks on osutunud terviseandmete puudumine ja madal kvaliteet tervise infosüsteemis.

Reformi peamine elluviija Eesti Töötukassa pärib töövõimet hinnates igal teisel juhul taotleja arstilt eraldi andmeid. Puuetega inimestele tähendab see hindamismenetluse venimist, kuid ka ebaõigeid hindamisotsuseid, mis omakorda ajendavad vaideid. Tööandjatele pakutakse puuetega inimeste palgamisel küll töökoha kohandamist, nõustamis- ja tugiteenuseid, palgatoetust ja sotsiaalmaksu soodustust, kuid valmisolek puuetega inimesi tööturule kaasata kasvab visalt. Põhjastena toovad tööandjad esile oskuste ja kvalifikatsiooni mittevastavuse tööturu vajadustele.

Sotsiaalmaksu soodustus ei laiene avaliku sektori tööandjatele. See võib kahjustada puuetega inimeste konkurentsivõimet tööturul. Reformiga ei lisandunud ka meetmeid tööandjate motiveerimiseks osajaga töötajate rakendamisel. Reformi latusust takistab veel kohalike omavalitsuste vähene võimekus osutada tööl käimist toetavaid sotsiaalteenuseid. Eraldi murekoht on see, et töötasu on tihti väga väike.

Tööhõive suurendamise eeldusena on vaja pöörata rohkem tähelepanu puuetega

noorte koolist tööle ja edasistele haridusastmetele siirdumisele, paremini tuleb sidustada eri institutsioonide karjääri- ja tööturuteenuste osutamist. *Täpsemalt on tööhõive teematikat käsitletud variraporti artiklis 27.*

Puuetega inimeste õiguste teema on otse või kaude lülitatud mitmesse Eesti riiklikku arengukavasse. Ainus terviklik puuetega inimeste õiguste riiklik strateegia – Puuetega inimestele võrdsete võimaluste loomise standardreeglid – pärineb 2001. aastast. See vajab nii sisulist kui ka vormilist uuendamist. Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis 2016–2019 on puuetega inimeste inimõiguste kaitset ja edendamist otse märgitud ühel korral, see puudutab raske puudega laste vanemate õppelaenu kustutamist.

Eestis toimub paralleelselt kolm ulatuslikku reformi: töövõime-, haldus- ja riigireform. Neist kahe viimase mõju sotsiaalhoolekande korraldusele ja puuetega inimeste olukorrale ei ole veel analüüsitud. Universaalsisaini põhimõtete rakendamiseks kaupade, teenuste, seadmete ja ehituste väljatöötamisel teadus- ja arendustöös on olnud üksikuid algatusi, kuid süsteemse lähenemiseni jõudmine vajab veel aega ja pingutusi.

Puuetega inimeste esindusorganisatsioonide kaasamiseks neid puudutavatesse otsustesse on kokku lepitud *Kaasamise hea tava*. Viimasel kümnendil on esindusorganisatsioonide kaasamine otsustusprotsessides oluliselt paranenud, kuid esile on kerkinud ka formaalse kaasamise juhtumeid, kus puuetega inimesed küll saavad sõna, kuid nende arvamus jääb sisuliselt arvestamata. Organisatsioonidel on küll palju spetsiifilist kompetentsi, kuid ka otsustusprotsessides osalemine nõuab neilt aasta-aastalt üha enam professionaalsust.

Püüdes olla kaasamisprotsessis riigile võrdväärseks partneriks, kogeavad organisatsioonid aja, juriidilise pädevuse ja materiaalsete ressursside piiratust. *Riigi üldiste kohustuste ja puuetega inimeste kaasamise temaatikat käsitletakse lähemalt variraporti artiklis 4.*

Loodame, et raportist saab tõhus tööriist kõigile, kelle eriala- või huvivaldkonda kuulub puuetega inimeste elulu edendamine ning et variraporti soovitusel olukorra parandamiseks aitavad Eesti riigil

ja ühiskonnal kõigis valdkondades liikuda samm-sammult puuetega inimeste edukama kaasamise suunas. Oleme väga tänulikud kõigile, kes panustasid raporti valmimisse oma aega, teadmisi ja kogemusi! **S**

*Raporti täispika versiooni leiate
www.epikoda.ee/trykised.*

Viidatud allikad

CRPD and Optional Protocol Signatures and Ratifications. (2017).

United Nations. www.un.org/disabilities/documents/maps/enablemap.jpg. (05.01.2018).

Eesti Vabariigi invapoliitika üldkontseptsioon puuetega inimestele võrdsete võimaluste loomise standardreeglid. Lühendatud ja kohandatud ÜRO Peaassamblee resolutsioonist 48/96. Heaks kiidetud Eesti Vabariigi Valitsuse 16. mai 1995. a istungil päevakorrapunkti nr 11 all. Eesti Puuetega Inimeste Koda. www.valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/arengukavad/puuetega_inimeste_vordsete_voimaluste_loomise_standardreeglid.pdf. (12.01.2018).

Erihoolekandeteenuste järjekorrad seisuga 06.10.2017. Sotsiaalkindlustusamet.

www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Erihoolekanne/erihoolekande_jarjekorrad_06102017.pdf. (10.01.2018).

Puudega inimeste sotsiaalne lõimumine. (2014). Tallinn: Statistikaamet.

www.stat.ee/72564. (12.01.2018).

Puuetega inimeste elulu Eestis. ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraport. (2018). Eesti Puuetega Inimeste Koda. www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2018/03/EPIK_variraport_webi.pdf. (27.03.2018).

Puuetega inimeste õiguste konventsioon ja fakultatiivprotokoll. (2012).

RT II, 04.04.2012, 6. (05.01.2018).

Puuetega lastega perede toimetuleku ja vajaduste uuring. (2017). Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar ja Turu-Uuringute AS. (12.01.2018).

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus. RT I, 22.01.2018, 3. (25.01.2018).

Štšerbakova, V. (2014). Eestkostetava varaga tehingute tegemise regulatsiooni võrdlevõigulislik analüüs. Magistritöö. Tallinn: Tallinna Ülikool. (12.12.2017).

Võrdse kohtlemise seadus. (06.05.2017). RT I, 26.04.2017, 9. (12.12.2017).

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni Eesti esimene aruanne. (2015). Sotsiaalministeerium. www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/puudega_inimesele/pik_aruanne_cesti_keeles.pdf. (05.01.2018).